

La Uruca, San José, Costa Rica, miércoles 31 de agosto del 2022

AÑO CXLIV

Nº 165

100 páginas

Santa Ana

115 años de ser cantón de la provincia de San José



Según el Decreto No. 8 publicado en el Diario Oficial
La Gaceta No. 53 del 31 de agosto de 1907

Foto: Casona Lorne Ross. Municipalidad de Santa Ana.



Municipalidad de Santa Ana



Imprenta Nacional
Costa Rica

Artículo 24.—Queda totalmente prohibido que cualquier persona física o jurídica lucre con las piscinas propiedad de la Municipalidad de Poás en administración del CCDR sin un debido proceso y contrato de alquiler que regule esa actividad, así mismo en caso de existir, queda prohibido la cesión, traspaso o sub arriendo del mismo.

Artículo 25.—Para asegurar el apoyo del personal humano de la Municipalidad la Junta del CCDR gestionara lo requerido con base en el Convenio de Cooperación de personal técnico y profesional con la Municipalidad que al efecto exista.

CAPÍTULO VII.

Disposiciones generales

Artículo 26.—Mediante programas especiales aprobados por la Junta Directiva del CCDR, las piscinas podrán ser usadas para competencias u otras actividades deportivas afines.

Artículo 27.—La Junta Directiva revisará y actualizará, de ser necesario, anualmente las normas de higiene aplicables a la piscina de acuerdo con los nuevos criterios técnicos sobre esta materia.

Artículo 28.—Cualquier incumplimiento al presente reglamento constituirá para el caso de funcionarios públicos como falta grave siempre que medie debido proceso y para el caso de personas físicas o jurídicas los alcances que la normativa permita.

Artículo 29.—El incumplimiento o inobservancia de cualquier disposición del presente reglamento por parte del CCDR y los funcionarios de este serán considerados falta grave acarreado las respectivas sanciones que impone el ordenamiento, previo procedimiento administrativo.

Artículo 30.—Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta de acuerdo al artículo No 43 de la Ley 7794.

Poás, 19 de agosto 2022.—Concejo Municipal Edith Campos Víquez, Secretaria Interina.—O. C. N° 082202211190.—Solicitud N° 369894.—(IN2022671411).

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

REGLAMENTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

El Concejo Municipal de Tilarán, con fundamento en lo establecido en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículo 4, inciso a; artículos 5, 13, inciso c; los artículos 43, 54, 57, 60 y 94 del Código Municipal, Ley 7794 del 30 de abril de 1998, en el acuerdo municipal de capítulo VIII de la sesión ordinaria número 119 celebrada el nueve de agosto de dos mil veintidós y en virtud de haber transcurrido el plazo de ley de consulta pública de diez días hábiles, una vez evacuadas las observaciones hechas por el Concejo de Distrito de Tronadora (OF. # CDT-022-2021) y los regidores y regidoras, asimismo con fundamento en los Lineamientos de Planificación del Desarrollo Local (L-1-2009-CO-DFOE) emitidos por la Contraloría General de la República, dispuso dictar y adoptar el presente “*Reglamento de Presupuestos Participativos del cantón de Tilarán*”, el cual se regirá por las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO I

Del objetivo, definiciones y principios

Artículo 1º—El presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento para la asignación, aplicación y control de los presupuestos participativos en el cantón de Tilarán, con una perspectiva de género, accesibilidad física y criterios de equidad social para que los proyectos

seleccionados se ejecuten con recursos económicos propios de la Municipalidad incorporados al presupuesto municipal, para fortalecer la corresponsabilidad de las personas, por medio de la participación de las organizaciones distritales formales y no formales en la formulación, priorización, distribución y ejecución de tales proyectos, enmarcados en la visión, misión, y las políticas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal vigente e integrados en el Plan Operativo Anual.

Artículo 2º—Para los efectos del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones:

- a- Cantón: Cantón de Tilarán.
- b- Concejo Municipal: Concejo Municipal de Tilarán.
- c- La Municipalidad: Municipalidad de Tilarán.
- d- Código: Código Municipal.
- e- Presupuesto Participativo: Es una herramienta de planificación local, que permite una relación permanente del gobierno con la población a través de un modelo de gestión pública democrática; la asignación de los recursos será por medio de acuerdo municipal y se distribuirán entre todos los distritos, considerando las siguientes variables: *tamaño del territorio, cantidad de población e índice distrital de desarrollo social*.
- f- POA: Plan Operativo Anual establecido por ley
- g- PO: Presupuesto Ordinario.
- h- Municipio: Es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varias, compuesta por un territorio en el caso costarricense llamado cantón y la población que lo habita está organizada jurídicamente.
- i- Comisión Municipal del Presupuesto Participativo: se integrará con el Equipo operativo institucional conformado por el personal calificado designado por el Alcalde Municipal para ser parte del proceso de presupuestos participativos y formarán parte de la Comisión las Coordinaciones de Presupuesto, Servicios Ciudadanos, Gestión Social, Infraestructura Pública y un representante de la Alcaldía (alcalde o vicealcalde), los cuales deberán ser profesionales y técnicos municipales debidamente capacitados, de manera que colaboren en este proceso, brindando el soporte técnico y el apoyo en la planificación y en la capacitación de los participantes en los diferentes talleres.
- j- Equipo operativo institucional: es el personal calificado de apoyo técnico y profesional designado por el Alcalde Municipal.
- k- Organización formal: Grupo de ciudadanos organizados según la Ley número 3859 de Desarrollo de la Comunidad, que posee personalidad jurídica propia y debidamente registrada ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, igualmente las organizaciones creadas al amparo de la Ley de Asociaciones número 218 y otras organizadas por leyes especiales, con su respectiva personalidad.
- l- Organización no formal: Grupo de ciudadanos organizado de hecho para la solución de problemas o necesidades particulares pero que carecen de personalidad jurídica.
- m- Registro de organizaciones: base de datos municipal que contiene la información básica de las organizaciones formales y no formales del cantón que pueden solicitar se les registre en ella para su participación en la audiencia pública participativa y la consecución de sus fines.
- n- Audiencia pública participativa: Proceso para la exposición y priorización de necesidades formuladas por las comunidades, por medio de sus organizaciones formales y no formales.

- o- Concejo de Distrito: Son los órganos encargados de vigilar la actividad municipal y colaborar en los distritos de las respectivas municipalidades.
- p- Concejo de Distrito Ampliado: se conforma mediante sesiones extraordinarias ampliadas con el Concejo municipal, en el cual se definen, con las organizaciones de base, en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada, los proyectos prioritarios a ejecutar en el distrito, con los recursos aprobados del fondo para presupuestos participativos.
- q- Actores comunales: Son todos los grupos organizados del cantón que participen en el proceso de presupuestos participativos.
- r- Taller distrital: Etapa previa a la celebración de la audiencia pública para propiciar la adecuada relación entre los vecinos por medio de las organizaciones y la Municipalidad para la formulación de los proyectos a ejecutar.
- s- Participación ciudadana: Proceso de integración del pensamiento ciudadano para la comunicación y toma de decisiones de los asuntos públicos de la comunidad.
- t- Corresponsabilidad Ciudadana: Es la responsabilidad conjunta y compartida de la ciudadanía y sus organizaciones en la atención de los compromisos asumidos.

Artículo 3°—Los principios de planificación que regirán el proceso de presupuestos participativos serán:

- a) Solidaridad: Consiste en que cada individuo desarrolla sus capacidades y goza de sus derechos, colaborando con los demás integrantes del cuerpo social, para desarrollarse en comunidad y armonía, logrando no solo su plenitud personal sino la de sus semejantes.
- b) Equidad: Consiste en asignar los recursos garantizando que a menor Índice de Desarrollo, mayor asignación de recursos.
- c) Igualdad: Las organizaciones de la sociedad tendrán las mismas oportunidades en los procesos de planificación y presupuesto participativo para participar sin discriminaciones de ningún tipo.
- d) Participación: Consiste en el proceso que propicia la aplicación de mecanismos idóneos de expresión ciudadana de los actores comunales con el apoyo de la asesoría técnica necesaria para concretar los proyectos de impacto cantonal.
- e) Flexibilidad. Los fundamentos que sustentan el proceso de presupuestos deberán ser analizados y cuestionados periódicamente para determinar su validez ante los cambios internos y externos del cantón y las comunidades, de manera que se asegure el cumplimiento de los objetivos planteados.
- f) Sostenibilidad. Consiste en valorar la factibilidad administrativa, técnica, financiera, económica y ambiental de los proyectos propuestos para su sostenimiento durante todo el periodo de ejecución.
- g) Transparencia: Consiste en propiciar y difundir la información idónea y veraz a las comunidades y garantizar la respectiva rendición de cuentas por medio de todos los mecanismos existentes en la comunidad para esos fines.
- h) Tolerancia: Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y propuestas de los actores sociales y elemento esencial para la construcción de consensos.

CAPÍTULO II

De la Comisión Municipal de Presupuesto Participativo y la asignación de recursos presupuestarios

Artículo 4°—Se establece la Comisión Municipal del Presupuesto Participativo que será integrada como el Equipo operativo institucional, con personal calificado de apoyo y soporte designado por el Alcalde Municipal para ser parte del proceso de presupuestos participativos, conformada por las Coordinaciones de Presupuesto, Servicios Ciudadanos, Gestión Social, Infraestructura Pública y un representante de la Alcaldía (alcalde o vicealcalde), deberán ser técnicos y profesionales municipales debidamente capacitados.

Serán responsabilidades de la Comisión Municipal del Presupuesto Participativo:

- a- Encargada de convocar a la audiencia pública con el apoyo de la Alcaldía para conocer los proyectos seleccionados por las organizaciones.
- b- Designar de entre sus miembros un Coordinador que dirigirá el proceso de audiencia, una vez que el presidente del Concejo de Distrito, abra la sesión y le conceda la palabra para desarrollar los temas de la audiencia.
- c- Otorgar el visto bueno de factibilidad presupuestaria y jurídica, a los proyectos formulados en la audiencia, para ello se confeccionará un formulario de uso fácil para todo ciudadano que estandarice la información en cada caso.
- d- Brindar apoyo y asesoría técnica en el proceso de planificación y capacitación de los participantes por medio de los diferentes talleres.
- e- Llevar el Registro de las organizaciones participantes.
- f- Llevar registro digital de la información y en libros todo el proceso de los proyectos seleccionados que han recibido su visto bueno, así como levantar y asentar las actas y los acuerdos de manera sucinta, que deberán firmarse por el presidente y secretario del Concejo de distrito, como parte del presupuesto municipal correspondiente.
- g- Dar seguimiento a las necesidades formuladas por las comunidades por medio de sus organizaciones en coordinación con las instancias municipales competentes y coordinar las reuniones necesarias.
- h- Presentar al Alcalde y al Concejo municipal, un informe final de cada proceso distrital y coordinar la divulgación y difusión de los proyectos seleccionados.

Artículo 5°—Sobre el monto: La Municipalidad destinará cada año, recursos para ser asignados a través de presupuestos participativos. Con el objetivo de darle contenido presupuestario a los proyectos que cuenten con el visto bueno de factibilidad de la Comisión Municipal de Presupuesto Participativo y el equipo operativo institucional.

Artículo 6°—La Alcaldía con el aval del Concejo Municipal, definirá anualmente un monto de recursos que será distribuido entre los proyectos aprobados con base en las siguientes variables: a) cantidad de población b) extensión del territorio c) índice distrital de desarrollo social.

Se deberá garantizar que a menor Índice de Desarrollo, mayor asignación de recursos.

Artículo 7°—Podrán participar en el proceso los actores comunales inscritos previamente ante la Alcaldía municipal, que asistan a los talleres y que presenten proyectos de impacto distrital o cantonal.

Artículo 8°—Los actores comunales deberán inscribirse ante la Alcaldía municipal a más tardar 8 días antes de la asamblea ampliada. Para dicha inscripción deberá de presentar lo siguiente:

- a- Respectiva cédula jurídica o física de sus integrantes según corresponda.
- b- Nombre completo de los integrantes de la Junta o grupo de trabajo, indicando cuál de ellos es el coordinador.
- c- Lugar el cantón en donde desarrollan su trabajo comunal.
- d- Lista de proyectos en los que han estado involucrados.
- e- Dirección exacta, teléfono, contactos y correo electrónico donde puedan ser notificados.

CAPÍTULO III

Del procedimiento de convocatoria, capacitación y acuerdos

Artículo 9°—El Concejo municipal y los Concejos de Distrito serán los responsables de convocar a las asambleas distritales y talleres, definir el calendario de las sesiones de los talleres participativos y de las sesiones extraordinarias ampliadas, los cuales serán el espacio en donde los participantes formularán los proyectos de impacto comunal, con la asesoría y supervisión del equipo operativo institucional.

Artículo 10.—La convocatoria a los talleres distritales y a las sesiones extraordinarias ampliadas, se hará con quince días naturales de anticipación, según el cronograma preparado por la Alcaldía y aprobado por el Concejo; el Presidente o presidenta del Concejo municipal, deberá presidir la sesión y su orden, abrirla, suspenderla y cerrarla, así como preparar el orden del día para la sesión extraordinaria ampliada. La prioridad de los proyectos, se definirá con la participación de todas las organizaciones comunales.

Artículo 11.—La capacitación se realizará por medio de los talleres distritales, se procurará que asistan representantes de todas las organizaciones formales y no formales de la comunidad y cuenten con los espacios efectivos de participación sin ningún tipo de exclusión.

Artículo 12.—En la votación cada actor comunal deberá designar un representante acreditado con derecho a voz y voto; tendrá la facultad para decidir en nombre de su representada.

Artículo 13.—El quórum para las sesiones se formará con tres concejales, entre los cuales, deberá estar siempre presente el síndico propietario como presidente o el vicepresidente; en ausencia del síndico propietario, será sustituido por el síndico suplente; en ausencia de ambos la presidencia le corresponderá al vicepresidente.

Los acuerdos serán tomados por simple mayoría de votos, podrán declararse firmes en el mismo acto en que se adopten. Cuando en una votación se produzca un empate, se votará de nuevo en el mismo acto y de empatarse otra vez, el asunto se tendrá por desechado.

Artículo 14.—En caso de que por alguna circunstancia no se logre organizar dentro del plazo establecido la sesión ampliada, quedará facultado el Concejo municipal para realizar la convocatoria respectiva y asumir el presidente la dirección de dicha asamblea conforme este Reglamento; en su ausencia lo hará el o la vicepresidenta.

Capítulo IV

De la ejecución, control y evaluación

Artículo 15.—La administración municipal será la responsable de realizar los procesos de contratación para la ejecución de los proyectos debidamente aprobados por el Concejo municipal y la Contraloría General de la República.

Artículo 16.—Los actores comunales que participaron en el proceso de estos presupuestos, deberán velar por la correcta ejecución de los proyectos desde su inicio hasta su finalización, lo que incluye su control y evaluación.

Artículo 17.—Este reglamento rige a partir de su publicación.

Publíquese en el diario oficial *La Gaceta*.

Juan Pablo Barquero Sánchez, Alcalde.—1 vez.—
(IN2022671542).



INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

Resolución

17 de agosto de 2022

SGF-1725-2022

SGF-PUBLICO

Dirigida a:

1) Supervisados por Sugef:

- Bancos comerciales del estado.
- Bancos creados por ley especial.
- Bancos privados.
- Empresas financieras no bancarias.
- Organizaciones cooperativas de ahorro y crédito.
- Asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo.
- Otras entidades financieras.
- Casas de cambio.

2) Supervisados por Sugeval:

- Puestos de bolsa y Sociedades administradoras de fondos de inversión; Sociedades titularizadoras y Sociedades fiduciarias.
- Bolsas de valores.
- Sociedades de compensación y liquidación.
- Sociedades calificadoras de riesgo.
- Proveedores de precio.
- Emisores no financieros, excepto los vehículos de administración de recursos de terceros que sean emisores de valores.
- Centrales de anotación en cuenta.

3) Supervisados por Sugese:

- Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
- Sociedades corredoras de seguros.

4) Supervisados por Supen:

- Operadoras de pensiones.

5) Controladoras de grupos y conglomerados financieros supervisados.